

## RESUMEN PARA ESTUDIAR

# Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

## 1. Cómo usar este resumen

Busca primero la materia en el mapa (p. ej., "Elección y nombramiento"). Después repasa las ideas de cada sección (reglas, requisitos y efectos). Por último, comprueba en la norma la literalidad de los puntos clave citados por artículo, usando el apartado "artículos" para ubicarlo rápidamente.

## 2. Mapa de la norma

| Bloque                                                  | Artículos         | Qué regula                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto y configuración institucional del Síndic         | 1-2               | Define el objeto de la ley y configura al Síndic como alto comisionado de las Corts, con independencia funcional, sede en Alicante y enfoque reforzado en infancia/adolescencia e igualdad.  |
| Elección, requisitos y estatuto del titular             | 4-8,10            | Regula el procedimiento de elección (plazos parlamentarios, mayoría) y los requisitos. También fija mandato, no reelección, causas de cese y el régimen de inamovilidad e inviolabilidad.    |
| Régimen de incompatibilidades y declaraciones del cargo | 7,11              | Establece declaraciones de actividades incompatibles y bienes patrimoniales, además del mecanismo de resolución/cesación ante incompatibilidades antes o durante el mandato.                 |
| Nombramiento y régimen de adjunto/a                     | 13-16             | Prevé propuesta con paridad, comparecencia y dictamen reforzado para nombrar adjunto/a. Incluye cese, suspensión, prerrogativas e idéntico régimen de incompatibilidades.                    |
| Investigación y ámbito de actuación                     | 17-18,21-24       | Determina qué puede investigar y cómo (queja e investigación de oficio). Precisa actuaciones investigables y exclusiones, y el alcance respecto a derechos vulnerados.                       |
| Quejas: presentación, admisión y procedimiento          | 24-33,34          | Regula legitimación, forma de presentar la queja, contenido mínimo, plazo general de un año, decisión de admisión/inadmisión y duración/resolución del procedimiento.                        |
| Acceso a documentación y efectos de la investigación    | 37-46             | Obliga a colaboración, define falta de colaboración/obstaculización y detalla medidas. Contempla solicitudes de secretos y límites de reserva, además de conciliación/mediación/composición. |
| Publicidad, informes y relaciones institucionales       | 51-59,65-70,77-82 | Regula informe anual, especial y extraordinario, comparencias y publicación. Completa con colaboración institucional y campañas/difusión, incluida formación educativa y medios públicos.    |

## 3. Estructura y finalidad del Síndic (arts. 1-3)

### Finalidad y tutela reforzada

- Actúa para defender derechos y libertades, atendiendo especialmente infancia/adolescencia y situaciones de riesgo de exclusión o especial vulnerabilidad.
- Incluye defensa de igualdad entre mujeres y hombres y condición de defensor de los derechos de la infancia y la adolescencia.

### Naturaleza y sede

- Es institución pública integrada en la Generalitat, con plena autonomía orgánica y total independencia funcional.
- La sede oficial se fija en la ciudad de Alicante.

## 4. Elección del titular y régimen del mandato (arts. 4-6,8,10)

### Procedimiento de elección y mayoría

- Vacante: Presidencia declara abierto el procedimiento en 10 días; se abre plazo de 1 mes para candidaturas con firma mínima de dos grupos.
- Candidaturas: comparecencia ante comisión en 30 días; la comisión eleva dictamen y la Mesa propone; Pleno elige con voto favorable de 3/5.

### **Mandato, cese e inamovilidad**

- Mandato: duración de 7 años y no reelección.
- Inamovible durante el mandato: solo cesa o suspende por causas expresamente previstas; no sujeción a mandato imperativo ni instrucciones.

## **5. Incompatibilidades y declaraciones (arts. 7,11)**

### **Declaraciones al cargo**

- Presenta declaración de no ejercer actividades incompatibles y declaración de bienes patrimoniales.
- Adjunta copia de declaraciones fiscales o autoriza acceso a Corts; debe adherirse al Código de buen gobierno.

### **Gestión de incompatibilidades**

- La condición de síndico/a es incompatible con mandatos representativos, pertenencia a partidos/sindicatos/asociaciones empresariales y otras funciones/cargos/empleos descritos.
- Debe resolver incompatibilidad antes de tomar posesión; si no, renuncia/consideración de no aceptación; si es sobrevenida, cesa o excedencia en 10 días.

## **6. Adjunto/a: nombramiento y continuidad del régimen (arts. 13-16)**

### **Propuesta y dictamen**

- El síndico/a propone personas para adjunto/a con paridad e idoneidad según trayectorias y posibles incompatibilidades.
- Comparecen ante comisión; el dictamen previo favorable exige voto afirmativo de 3/5 de diputados/as de la comisión.

### **Cese, suspensión y prerrogativas**

- Nombramiento por resolución del síndico/a y toma de posesión ante la comisión con juramento/promesa.
- Adjunto/a goza de mismas prerrogativas y está sometido al mismo régimen de incompatibilidades.

## **7. Investigación: ámbito, queja e impulso de oficio (arts. 17-18,21-24,25)**

### **Qué se puede investigar y exclusiones**

- Puede investigar actuaciones e inactividades de la Administración de la Generalitat, sector público instrumental y otros sujetos enumerados.
- Excluye Administración general del Estado, administración militar y, con el límite indicado, la administración de justicia.

### **Cómo se inicia**

- Puede iniciar de oficio o a petición de parte cuando exista posible vulneración de derechos y libertades.
- La queja puede instarse por toda persona física o jurídica; además pueden instar procedimientos Pleno/comisiones/diputados/as autonómicos.

## **8. Quejas: forma de presentación, contenido y resolución (arts. 26-34)**

### **Presentación y requisitos de la queja**

- Se presenta por escrito (papel o preferentemente telemático) o verbalmente en sede; en verbal, se transcribe y firma antes de registrar.
- Debe especificar identificación y domicilio, descripción de hechos y el sujeto/órgano cuya actuación o inactividad originó la queja.

## Plazo general y decisión de trámite

- Plazo de presentación: un año desde conocimiento de hechos o determinación del alcance de sus efectos.
- Admisión/inadmisión mediante resolución motivada no recurrible; inadmisión si excede ámbito, es anónima o hay cuestiones ya resueltas/pendientes judicialmente.

## 9. Acceso a información, colaboración y medidas (arts. 37-45)

### Deber de colaboración y acceso

- Sujetos investigables deben facilitar expedientes/datos/informes y, si procede, entregar copias para esclarecer hechos.
- El Síndic y su personal pueden acceder a espacios y dependencias; pueden realizar entrevistas durante las visitas.

### Falta de colaboración y secretos

- Se considera falta de colaboración si no se facilita información/documentación o no se responde a requerimientos; la obstaculización impide accesos a archivos/expedientes.
- Para información secreta/reservada/confidencial puede solicitarse; si se deniega debe motivarse y remitirse certificación del acuerdo.

## 10. Efectos y conclusión del procedimiento de queja (arts. 33,34,41)

### Resolución y límites

- Procedimientos a instancia de persona interesada concluyen en 3 meses con resolución motivada sobre vulneración de derechos.
- Las resoluciones no pueden modificar/anular disposiciones normativas ni actos administrativos; no procede recurso.

### Recomendaciones y seguimiento

- Si se aprecian vulneraciones, la resolución puede concretar deberes incumplidos, sugerir iniciativas normativas, instar cumplimiento o formular recomendaciones/advertencias.
- Si una administración no atiende recomendaciones, puede pedirse información complementaria y, en su caso, instar modificación de prácticas o presentar informe especial.

## 11. Informes, publicidad y colaboración institucional (arts. 51-59,65-70,77-82)

### Informes y comparecencias

- Informe anual: el síndico/a presenta ante Corts en 60 días desde inicio del segundo periodo ordinario anual; se publica en el Boletín de las Corts.
- Informes especiales y extraordinarios: se publican en el Boletín; el extraordinario puede presentarse por urgencia y se expone en primera sesión.

### Colaboración y difusión

- Mantiene colaboración con múltiples instituciones y también con Defensor del Pueblo; puede solicitar su colaboración para informes y asuntos de interés.
- Impulsa campañas, uso de nuevas tecnologías y colaboración de medios públicos; incluye colaboración con educación y acciones divulgativas.

## 12. Datos y plazos que conviene memorizar

| Materia                                                   | Dato / plazo                                                                                             | Art. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Elección del titular: candidaturas y comparecencias       | Plazo de un mes para presentar candidaturas y comparecencia de 30 días ante la comisión                  | 4    |
| Elección del titular: nuevo intento tras falta de mayoría | Plazo de un mes para volver a presentar candidaturas                                                     | 4    |
| Cese: procedimiento por ciertos supuestos y cierre        | Procedimiento debe concluir en un plazo no superior a tres meses desde la declaración oficial de vacante | 8.2  |

| Materia                                                               | Dato / plazo                                                                             | Art. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Quejas: plazo de presentación                                         | Un año desde el conocimiento de los hechos o la determinación del alcance de sus efectos | 29   |
| Procedimiento de queja a instancia de persona interesada              | Tres meses para concluir con resolución motivada                                         | 33.1 |
| Informe anual: plazo de presentación                                  | 60 días desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones                  | 51   |
| Investigaciones de oficio: efectos sobre información y plazo          | No están sujetas a plazo preclusivo alguno                                               | 23.2 |
| Declaraciones: plazo para presentarlas tras variación o cese/posesión | Plazo de un mes desde el hecho causante                                                  | 7.2  |

### 13. Diferencias y puntos de confusión

**Investigación del Síndic: ámbito de actuaciones investigables vs. exclusiones:** El Síndic puede investigar actuaciones e inactividades de sujetos enumerados (p. ej., Generalitat y sector público instrumental), pero quedan excluidas la Administración general del Estado y la administración militar; respecto a justicia, solo en lo que exceda de competencias de la Generalitat sobre medios personales y materiales.

**Investigación de oficio vs. queja a instancia de persona interesada:** La investigación de oficio no tiene plazo preclusivo; en cambio, los procedimientos de queja iniciados a instancia de persona interesada concluyen en 3 meses con resolución motivada.

### 14. Cierre de repaso

Con el mapa ubicas rápidamente dónde estudiar (elección del titular, quejas, investigación, colaboración e informes). Luego usa las secciones para fijar reglas y requisitos clave. Para memorizar con precisión, verifica la literalidad en los artículos citados y revisa especialmente los plazos indicados.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.